

시 정 사 항

일련번호 19세무 - 1 - 05

제 목 과다납부 취득세 적기 회수노력 미흡

소관부서 梟圖▣ 관리부

관계부서

내 용

우리 공사는 천연가스 수요증대 및 안정적 공급을 위한 최적의 공급인프라 구축을 위해 노력하고 있다. 이를 위해 기존 설비의 증설 및 보강 공사, 미공급지역에 대한 신규 공급설비 건설공사 등을 적기에 수행하고자 부단히 노력하고 있다.

1. ♠♣ ▷단계▶차 기화송출설비(720T/H) 건설공사의 경우

梟圖▣은 2015.5.29. (주)梟圖과 체결한 ▷단계▶차 기화송출설비(720T/H) 건설공사(계약기간: 2015.5.29. ~ 2018.5.31.)의 관리 및 감독 업무를 수행하였다. 이후 위 본부는 2018.5.31. 동 건설공사를 최종 준공처리 하였다.

한편, 「지방세법」 제20조(신고 및 납부)에 따라 취득세 과세대상 물건을 취득한 자는 그 취득 후 60일 이내에 취득세를 납부 하여야 한다.

위 건설단은 2018.7월 상기 건설공사 시 취득한 과세대상 건축물 등에 대한 취득세를 [표1]과 같이 신고 및 납부하였다.

[표1] 원시취득세 신고·납부 내역

과세관청	과세대상	과세표준	산출세액	신고일자
♠♣구	토지(지목변경)	2,461,731,291	49,234,620	2018.7.17.
	건축물	5,107,475,063	143,009,300	
	시설물	13,506,491,691	270,129,830	
합 계		21,075,698,045	462,373,750	

*농어촌특별세 등 부가세는 제외

☞☞처 ☞☞부는 건설공사의 준공이 완료되면 「건설공사비 정산지침」에 따라 정산업무를 수행하고 있다. 동 부서는 정산이 완료되면 같은 지침 제11조(정산) 2항에 따라 정산결과를 관련 부서에 통보하여 해당부서가 즉시 지방세 업무(수정신고 또는 경정청구)를 완료할 수 있도록 하고 있다.

위 건설공사의 경우 ☞☞처 ☞☞부는 2018.12.12. ㉠㉡㉢ 관리부에 정산결과를 통보하였다. (㉣㉤부-1513 “☞♣ ▷단계▶차 기화송출설비(SMV 7205T/H) 건설공사 최종 정산결과 알림”)

한편, 우리 공사 규정 「직제규정시행세칙」[별표 2] 분장업무에 따르면 지역본부·기지본부·건설단 관리부는 자산 및 세무관련(건축 또는 토목공사에 의한 취득세 및 등록세 수정신고) 업무를 수행하여야 한다.

따라서 ㉠㉡㉢은 정산결과와 원시취득 자료를 비교 및 검토한 이후에 환급받을 세액이 발생할 경우 「지방세기본법」 제50조(경정 등의 청구)에 따라 관할청에 즉시 경정청구 하여야 한다.

그러나 위 ㉠㉡㉢은 [표2]와 같이 약 155백만 원의 환급받을 세액이 발생하였는데도 불구하고 감사일 현재까지 경정청구를 하지 않고 있다.

[표2] 경정청구 미 실시 현황

과세관청	과세대상	기 납부세액	확정세액	과다납부 세액
☞♣구	토지(지목변경)	49,234,620	49,038,850	195,770
	건축물	143,009,300	138,363,428	4,645,872
	가스관	270,129,830	119,647,531	150,482,299
시설물		462,373,750	307,049,809	155,323,941

*농어촌특별세 등 부가세는 제외

2. ♠♣ ■단계♣차 기화송출설비(360T/H) 건설공사의 경우

■■■은 2015.6.29. (주)◇◇과 체결한 ♠♣ ■단계♣차 기화송출설비(360T/H) 건설공사(계약기간: 2015.2.29. ~ 2018.6.17.)의 관리 및 감독 업무를 수행하였다. 이후 위 본부는 2018.6.15. 동 건설공사를 최종 준공처리 하였다.

위 건설단은 2018.7월 상기 건설공사 시 취득한 과세대상 건축물 등에 대한 취득세를 [표3]과 같이 신고 및 납부하였다.

[표3] 원시취득세 신고·납부 내역

과세관청	과세대상	과세 표준	산출세액	신고일자
♠♣구	토 지	173,095,844	3,461,910	2018.7.17.
	시설물	166,832,958	3,336,650	
합 계		339,928,802	6,798,560	

*농어촌특별세 등 부가세는 제외

위 건설공사의 경우 ♠♠처 ♣♣부는 2018.12.12. ■■■ 관리부에 정산결과를 통보하였다. (●●부-1514 “♠♣ **단계 기화송출설비(SMV 360T/H) 증설공사 최종 정산결과 알림”)

그러나 위 건설단은 [표4]와 같이 약 2.4백만 원의 환급받을 세액이 발생하였는데도 불구하고 감사일 현재까지 경정청구를 하지 않고 있다.

[표4] 경정청구 미실시 현황

과세관청	과세대상	기 납부세액	확정세액	과다납부 세액
♠♣구	토 지	3,461,910	3,164,130	297,780
	시설물	3,336,650	1,212,590	2,124,060
합 계		6,798,560	4,376,720	2,421,840

*농어촌특별세 등 부가세는 제외

관계부서 의견

☞☞☞은 향후 건설공사 및 배관이설공사 관련 고정자산 취득 시 지역본부 내 공사 시행부서는 최종정산 후 지체 없이 관련 내용을 관리부에 통지하고, 관리부는 본사 주관부서 및 지역본부 내 공사 시행부서의 최종정산결과 통지받은 후 가능한 조속히 경정청구를 시행하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

- ① ☞☞☞장은 과다 납부한 취득세 최대 약 157.4백만(농어촌특별세 등 부가세별도) 원을 환급받을 수 있도록 관할청에 경정청구 하시기 바랍니다. (시 정)